RECURSO ESPECIAL Nº 2183472 - PR(2024/0443272-8)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	GABRIEL DA ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRENTE	:	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO	:	ROBERTO MARTINS GUIMARÃES - PR057028
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM CONCURSO MATERIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 386, VII, DO CPP, 33 E 59, AMBOS DO CP, E 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA PELA NATUREZA DA DROGA E PELO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADOÇÃO PARCIAL DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECOTE DA CULPABILIDADE. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DIANTE DA APREENSÃO CONCOMITANTE DE DROGA, ARMA E MUNIÇÕES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, em parte, nos termos do dispositivo.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por **Gabriel da Almeida dos Santos** e **Valmir Francisco dos Santos**, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas *a* e *c*, da Constituição Federal, no qual se insurgem contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0030839-91.2023.8.16.0030, do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (fls. 531/542):

> APELAÇÕES CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (L. 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (L. 10.826/03,

Documento eletrônico VDA56580732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:52:06 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/05/2026 22:29:21
Código de Controle do Documento: e488fd5c-3efd-4223-a69b-ebe625bcdb19

ART. 12) , EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) – CONDENAÇÃO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. RECURSO DOS RÉUS (APELAÇÃO 2) : PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DOIS CRIMES – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA AUTORIA DOS FATOS PELOS DOIS RÉUS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO CARACTERIZADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS; PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASE PARA O RESPECTIVO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DA ELEVAÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, NA FORMA PREVISTA PELO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES) – AUMENTO DAS PENAS BASE MANTIDO; PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO AOS DOIS RÉUS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELAÇÃO 1) : PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MINORANTE DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DOS DOIS RÉUS EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELAÇÃO 1 (DO MINISTÉRIO PÚBLICO) PROVIDA E APELAÇÃO 2 (DOS RÉUS) NÃO PROVIDA.

A parte recorrente alega violação dos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal, 33 e 59 do Código Penal, e do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, além de negativa de vigência do art. 33 do Código Penal.

Sustenta ofensa ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, afirmando ausência de provas suficientes e pedindo absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio do *in dubio pro reo* (fls. 561/564).

Aponta violação dos arts. 33 e 59 do Código Penal, ao argumentar que a pena-base foi elevada indevidamente pela natureza da droga (cocaína) e pelo concurso de agentes, requerendo a fixação no mínimo legal (fls. 565/567).

Argumenta que o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi indevidamente afastado, porque os réus seriam primários, de bons antecedentes, sem dedicação a atividades criminosas e sem integração a organização criminosa, devendo ser restabelecida a minorante do tráfico privilegiado (fls. 567/569).

Alega, ainda, negativa de vigência do art. 33 do Código Penal, ao pleitear o regime inicial semiaberto, por considerar desproporcional o regime fechado fixado, dado o *quantum* de pena inferior a 8 anos (fl. 570).

Ao final da peça recursal, a defesa *requer: I – Seja recebido e conhecido o presente Recurso Especial, eis que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para tanto, para que o mesmo seja processado e, ao final, provido para que, em analisando o seu mérito, considerando a absoluta falta de provas para ensejar*

Documento eletrônico VDA56580732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:52:06 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/05/2026 22:29:21
Código de Controle do Documento: e488fd5c-3efd-4223-a69b-ebe625bcdb19

um decreto condenatório e "in dubio pro reo", sejam ABSOLVIDOS os réus GABRIEL DA ALMEIDA DOS SANTOS e VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS da pratica dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas), e artigo 12, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, reformando-se a sentença de 1º Grau e o Acórdão de 2º Grau, em sua integralidade; II – Caso não seja o entendimento, e a condenação dos réus seja mantida, o que não se espera, requer, na primeira fase da dosimetria da pena, seja a pena base dos réus, para ambos os delitos, fixada em seu mínimo legal, afastando-se as circunstâncias tidas como desfavoráveis, porquanto inexistem quaisquer circunstâncias que ensejassem necessidade de majoração; III – Requerendo o restabelecimento da concessão, em favor dos réus, da minorante do trafico privilegiado prevista no art. §4° do art. 33, da Lei 11.343/06; IV - Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, como a pena total fixada para ambos os réus foi inferior a 08 (oito) anos, requer seja reformada a sentença de 1º Grau, para que o início do cumprimento da pena fixada aos réus seja em regime semiaberto (fls. 570/571).

Contrarrazões apresentadas às fls. 582/592.

O recurso foi admitido na origem (fls. 596/598).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opina pelo conhecimento parcial e, na extensão, pelo provimento, apenas para decotar a vetorial culpabilidade, mantida a dosimetria no mais (fls. 613/625):

> RECURSO ESPECIAL. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 386, VII, DO CPP, 33 E 59 DO CP E 33, § 4°, DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ . DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADE CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA. 530G DE COCAÍNA. VETORIAL ÚNICA. QUANTITATIVO QUE NÃO EXORBITA DO TIPO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO.
>
> Parecer pelo conhecimento parcial do recurso especial e, na extensão, por seu provimento, apenas para decotar a vetorial culpabilidade.

É o relatório.

VOTO

O recurso especial tem origem em condenação por tráfico de drogas (art. 33, *caput, da* Lei n. 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso

Documento eletrônico VDA56580732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:52:06 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/05/2026 22:29:21
Código de Controle do Documento: e488fd5c-3efd-4223-a69b-ebe625bcdb19

permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do Código Penal), mantida pelo acórdão recorrido, que negou absolvição, elevou a pena-base pela natureza da droga e pelo concurso de agentes, afastou o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e fixou regime inicial fechado em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

As teses defensivas constantes do recurso especial serão analisadas da maneira como dispostas pelos recorrentes na referida peça.

VI – VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS - DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (fls. 561/564).

A insurgência defensiva sustenta que Valmir Francisco dos Santos deve ser absolvido por falta de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois: a) teria desconhecido a existência da droga e da arma em sua residência; b) Gabriel da Almeida dos Santos teria assumido a propriedade dos ilícitos; c) os relatos policiais seriam inconclusivos quanto à indicação do local da droga; d) não haveria domínio do fato por Valmir; e e) incidiria o princípio do *in dubio pro reo*.

Todavia, os fundamentos do acórdão recorrido infirmam, ponto a ponto, essas alegações:

(i) O acórdão afirmou que os agentes públicos, em juízo, relataram que Valmir recebeu a equipe e *indicou o exato local em que a arma de fogo e os cartuchos de munição estavam guardados (dentro do guarda-roupas de um dos cômodos da residência)* e, na sequência, Gabriel chegou e *assumiu a propriedade de todos os ilícitos* (fls. 533/536). A decisão registra que os depoimentos são harmônicos, sem contradições, e em consonância com o Boletim de Ocorrência, que descreve a apreensão de 530 g de cocaína na cozinha (dentro de panela) e a localização do revólver calibre .38 e 16 munições sob o guarda-roupa, além da assunção de propriedade por Gabriel (fls. 534/535). Com base nisso, reputa inverossímil a versão defensiva de desconhecimento por Valmir, destacando que os ilícitos estavam em locais de acesso comum da casa, e que não há indicação de má-fé dos agentes (fl. 536);

(ii) Embora reconheça a assunção de propriedade por Gabriel, o acórdão concluiu pela coautoria de ambos, pois a dinâmica dos fatos evidencia atuação conjunta – Valmir indicou o local da arma e a droga foi localizada na cozinha da residência, em contexto de investigação sobre tráfico no imóvel, e *as circunstâncias do*

Documento eletrônico VDA56580732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:52:06 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/05/2026 22:29:21
Código de Controle do Documento: e488fd5c-3efd-4223-a69b-ebe625bcdb19

fato […] *somadas à apreensão de 530 g de cocaína, 1 arma de fogo calibre .38 e 16 cartuchos* demonstram ciência e prática dos dois crimes *pelos réus, em coautoria* (fl. 536). O aresto ressalta que o tráfico é crime de ação múltipla e se consuma com qualquer dos núcleos do tipo, estando a conduta dos acusados ajustada ao verbo "guardar" (fl. 536);

(iii) A decisão ressaltou a "total credibilidade" dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, a presunção de veracidade dos relatos e sua harmonia entre si e com os documentos do flagrante (autos de exibição e apreensão, constatação provisória, laudos e boletim), inexistindo qualquer elemento que indique intenção de prejudicar inocentes. O acórdão reproduz, em síntese, os relatos: Valmir indicou o local da arma; o cão da polícia civil localizou a cocaína na panela; e Gabriel assumiu a propriedade dos ilícitos. A divergência pontual de memória sobre se a droga foi encontrada por cão ou indicação não compromete o núcleo dos fatos relevantes para autoria e materialidade, segundo o acórdão (fls. 533/535);

(iv) O colegiado afastou a tese de ausência de domínio do fato. Fundamentou que não é crível que o morador desconhecesse arma e munições guardadas no guarda-roupa e droga na cozinha, "local de acesso comum a todos os moradores", adotando como razão de decidir trechos da sentença sobre a inverossimilhança das versões apresentadas pelos réus. A decisão realçou o contexto probatório – investigação prévia, apreensões em locais de fácil acesso e admissão de propriedade por Gabriel – para concluir que ambos sabiam e guardavam os ilícitos (fl. 536); e

(v) O acórdão, após valorar de forma conjunta os depoimentos policiais e os documentos do flagrante e dos laudos, assentou que *existem nos autos provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório dos dois acusados* (fl. 533), não havendo dúvida razoável que justifique absolvição pelo art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Destacou, ainda, que o conjunto probatório é "forte e suficiente", e que a negativa de autoria é isolada e dissociada das provas judicializadas (fl. 535).

Em síntese, o acórdão recorrido fundamentou a condenação de Valmir na prova testemunhal coerente e corroborada por documentos oficiais, na apreensão de 530 g de cocaína, arma e munições em locais de acesso comum, na indicação do local da arma por Valmir e na assunção de propriedade por Gabriel, concluindo pela coautoria e pela suficiência probatória para afastar o in dubio pro reo (fls. 533/536).

Ainda que assim não fosse, inviável, na via estreia do recurso especial, a absolvição por suposta insuficiência probatória, ante o óbice da Súmula 7 do Superior

Documento eletrônico VDA56580732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:52:06 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/05/2026 22:29:21
Código de Controle do Documento: e488fd5c-3efd-4223-a69b-ebe625bcdb19

Tribunal de Justiça. Conforme verificado, o acórdão recorrido assentou, com base em elementos concretos dos autos – auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão e de constatação provisória, laudos periciais e prova oral –, a suficiência do conjunto probatório para a condenação, destacando, ainda, a credibilidade e harmonia dos depoimentos dos policiais e a apreensão de 530 g de cocaína, arma de fogo e 16 munições (fls. 533/536). A pretensão recursal demanda a revisão dessa moldura fática, providência vedada na via especial.

VII – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA BASE – OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL (fls. 565/567).

A defesa sustenta, em síntese, que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, porque: (i) a natureza da droga (cocaína), isoladamente, não autorizaria a exasperação; (ii) a quantidade apreendida seria "pouca" (530 g), o que afastaria maior reprovabilidade; e (iii) o concurso de agentes, por si só, não seria apto a justificar a negativação das circunstâncias do crime (fls. 565/567).

No presente tópico, pelos percucientes fundamentos, aos quais nada tenho a acrescentar, adoto como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, exarado pela Subprocuradora-Geral da República Mônica Nicida Garcia, *ipsis litteris* (fls. 619/624 – grifo nosso):

> [...]
> **2.4** Pela contrariedade aos arts. 59 (circunstâncias do crime) e 33 do CP e 33, § 4°, da Lei 11.343/06, o acórdão alinha-se com a jurisprudência dessa Corte, disso resultando que o exame do recurso especial é inviabilizado pela Súmula 83/STJ .
> A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade, o que não ocorre na espécie.
> **Na primeira fase, o TJPR confirmou a negativação da culpabilidade em vista do concurso de pessoas, elemento concreto que resulta em maior reprovabilidade da conduta.** [...]
> **2.5 Por fim, quanto à alegação ao pleito de afastamento da culpabilidade, em razão da nocividade da droga (530g de cocaína), o recurso especial deve ser conhecido e provido.**
> **Isso porque tratando-se de vetorial única, que contempla não apenas a qualidade do entorpecente, mas também a sua quantidade, esta, apesar de expressiva, não exorbita do tipo penal e, portanto, não justifica a exasperação da pena.**
> Esse o quadro, o recurso especial deve ser conhecido parcialmente e, na extensão, provido, apenas para decotar a vetorial culpabilidade (qualidade/quantidade de droga).
> [...]

VIII – DO REESTABELECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS – OFENSA AO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (fls. 567/569).

Documento eletrônico VDA56580732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:52:06 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/05/2026 22:29:21
Código de Controle do Documento: e488fd5c-3efd-4223-a69b-ebe625bcdb19

A defesa requer o restabelecimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), afirmando que os réus são primários e de bons antecedentes; que não se dedicam a atividades criminosas nem integram organização criminosa; que o *modus operandi* não pode justificar o afastamento da benesse; e que a apreensão da arma e das munições não guarda relação com segurança de ponto de venda, tratando-se de conjecturas (fls. 567/569).

O acórdão recorrido, em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, afastou a minorante com fundamento em dados concretos do caso: apreensão de 530 g de cocaína em local de acesso comum da residência, arma de fogo calibre .38 e 16 munições no mesmo contexto fático, além da prática em coautoria – quadro que revela dedicação a atividades criminosas, incompatível com o tráfico ocasional a que se dirige o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (fls. 539/540).

A propósito: AgRg no HC n. 798.421/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.

A tese defensiva de primariedade e bons antecedentes não enfrenta o núcleo do fundamento do acórdão – *a demonstração, por prova judicializada, de dedicação à atividade criminosa no próprio contexto da apreensão*. Do mesmo modo, o argumento de que o *modus operandi* não pode criar requisitos além dos legais não supera a motivação concreta adotada, baseada na correlação entre tráfico e posse de arma/munições na mesma residência, elemento que o acórdão reputa idôneo para afastar o caráter eventual da conduta (fls. 539/540). Também não procede a alegação de "presunções": o aresto se apoia em apreensões específicas e na dinâmica dos fatos reconhecida nas instâncias ordinárias (fls. 531/536 e 539/540).

Assim, impõe-se a exclusão do privilégio, haja vista o acórdão recorrido ter demonstrado, com base em provas concretas, que a apreensão conjunta de cocaína, arma e munições, em coautoria, revelam habitualidade incompatível com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

IX – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – OFENSA AO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL (fl. 570).

O recorrente sustenta que o início do cumprimento da pena deve ser fixado no regime semiaberto, porque o *quantum* total é inferior a 8 anos, e afirma que a opção pelo regime fechado viola o princípio da proporcionalidade e implicaria duplo agravamento (fl. 570).

Documento eletrônico VDA56580732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:52:06 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/05/2026 22:29:21
Código de Controle do Documento: e488fd5c-3efd-4223-a69b-ebe625bcdb19

O acórdão recorrido enfrenta diretamente essa pretensão e a afasta com base em fundamentos específicos e autônomos.

O colegiado reconhece que, *conquanto a quantidade de pena de reclusão aplicada a cada um dos réus seja compatível com o regime intermediário, deve ser mantido o regime fechado para o início do seu respectivo cumprimento, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade dos réus e circunstâncias do crime)* – (fls. 540/541). **Ou seja, o parâmetro legal do art. 33, § 3º, do Código Penal foi observado, com indicação das vetoriais negativas que justificam a gravosidade do regime.**

No que se refere ao regime prisional fixado, tenho que o entendimento esposado não merece reparos, mormente em função do quanto disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, haja vista a presença de circunstância judicial negativa, que condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A propósito: ***segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado*** (AgRg no HC n. 624.954/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/2/2021 – grifo nosso).

Ante o exposto, **conheço parcialmente** do recurso especial e, nessa extensão, **dou**-lhe **parcial provimento** para decotar a valoração negativa do vetor judicial da culpabilidade do crime de tráfico de drogas, determinando o retorno dos autos à origem para nova dosimetria das penas privativas de liberdade e pecuniárias dos recorrentes.

Documento eletrônico VDA56580732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:52:06 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/05/2026 22:29:21
Código de Controle do Documento: e488fd5c-3efd-4223-a69b-ebe625bcdb19